

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS; NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA Demandante	CIVIL NUM.: CB2025CV00256
VS.	
FREDDY SALIENT AQUINO, MARY ANN SANCHEZ CASIANO y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA SANCHEZ y MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO. Demandado	SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO

MOCIÓN URGENTE EN SOLICITUD DE ORDEN

AL JUEZ MUNICIPAL:

COMPARECE el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representado por el abogado que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. El pasado 5 de noviembre de 2025 la parte aquí compareciente radicó una Moción Urgente informando que, como contratista de una obra, se encontraba en la propiedad en controversia **a los únicos efectos de recoger materiales, herramientas y escombros.**
2. También se informó que las obras de construcción encomendadas a la parte aquí compareciente habían concluido, por lo que esa era la razón por la cual estaba recogiendo el área.
3. El pasado 7 de noviembre de 2025 la parte Interventora Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc. radicó una Moción Informativa, en donde hizo alusión a que los aquí comparecientes, en efecto estuvieron en la propiedad en controversia, pero solamente con el propósito de remover sus materiales y equipo, y asegurar la propiedad, por lo que intentaron reinstalar una puerta preexistente en la estructura original de la propiedad; **no se han realizado obras de construcción en la extensión de la estructura, que es lo que está en controversia en el caso de epígrafe.**

4. Posterior a la orden emitida por este Tribunal, se le negó acceso al contratista aquí compareciente para entrar a la Urbanización a recoger sus materiales, equipos y herramientas.

5. Reiteramos que la parte aquí compareciente no tiene ninguna intención ni deseo de incumplir y/o desacatar la orden emitida por este Tribunal.

6. La parte aquí compareciente lo único que solicita es que se le permita recoger sus materiales, equipos y herramientas toda vez que las necesita para continuar ejerciendo su oficio como contratista; la parte aquí compareciente reside en el pueblo de Ciales por lo que tiene que venir con un camión y/o grúa a su costo para poder remover y llevarse los artículos de su propiedad.

7. Basado en lo aquí expresado se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal se emita una orden a los únicos efectos de que el contratista aquí compareciente pueda ir al lugar de los hechos a recoger sus materiales, equipos y herramientas, manteniendo la prohibición de que no se pueden realizar obras hasta que este Tribunal decida lo contrario.

8. Se acompaña proyecto de orden para la consideración de este Tribunal para auxiliar y facilitar lo aquí solicitado.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Juez que tome conocimiento de lo antes expresado y se provea con lo solicitado.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 14 de noviembre de 2025.

CERTIFICO: haber presentado este escrito a través de SUMAC, aplicación que de modo automático envía una notificación a los abogados de las partes.

f/ LCDO. MIGUEL A. MONTALVO DELGADO
RUA: 10202
171 CALLE DR. RAMÓN E. BETANCES SUR
MAYAGUEZ, PR 00680-4064
TEL. 787-833-5080/FAX: 787-805-2147
ma.montalvo@hotmail.com